

מסורת הש"ס

(א) [לעיל ט:י, ט] (ב) [לקמן סא:י, א] (ג) רש"י וס"א, (ד) [ז"ל מן האירוסין בין מן הנשואין אף וכו' וכ"א בילקוט], (ה) כמוזת א:י (ו) [לקמן ס:י]

— • —

תורה אור השלם

- והוא אשה בבתיקה יקח: ויקרא כא יג
- אלמנה וגרושה והקלה וזה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה:

ויקרא כא די
3. ויאמר יהודה לחמור כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאקויו ותלך תמר ותשב בית אביה:

- בראשית לח יא
- ותן האיש השכב עמה לאבי העצק המשים קסף ולו תהיה לאשה תחת אשה ענה לא יוכל שלקה כל ימיו: דברים כב כט

— • —

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה הא לא אישמו וכו' נביאה אירוסין. ג"כ בנ"ק דקידושין קא מיעביא ליה וע"ש דף י"ט א':

— • —

מוסף רש"י

נתארמלו או נתגרשו. מן הכהנים הללו, מן הנשואין פסולות. דשייה חללה נביאתו (דעיל נ:י). מן האירוסין כשרות. דאפילו ר"מ לא פסיל מן האירוסין אלא נתייבן. דמשמרת לביאה פסולה אצל ממו לא (שם). פרט לבוגרת. ולא אמרין מקצת מתלים ככל הנמולים (כתובות צ:א). בתולה אפילו מקצת מתולים משמע. אי הוה כמיז והוא אשה בתולה יקח (שם). בבתוליה כשרה רבא. מתקום מתלים הקפיד הכמוז אצל נבעלה שלא כדרכה והא נערה כשרה לכתן גדול (שם). עד שיהיו כל בתוליה קיימין. לענין בעילה, שלא נבעלה אפילו שלא כדרכה (שם צח).

— • —

תוס' חד מקבאי

אמר רב יהודה אמר רב נבעלה שלא כדרכה פסולה לכהונה פי' לכ"ג מתיב רבה ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו פרט לאלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכתן הדיוט ח"ד אלימא כדרכה מאי איריא משום אלמנה תיפוק ליה דה"ל בעולה. פירוש הא תניא לקמן אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא (תצא) וישא אלאן לאו בשלא כדרכה ומשום אלמנה אין משום בעולה לא. הא מני ר"מ היא רוב דאמר כר"א ושמעינן מהא מתניתא שלא כדרכה יש לה קנס. ואקשינן אי כר"א מאי איריא משום בעולה. וקשה לן ומאי

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

מהו לכונסה משבגרה או לא: **בפר**. קימה לאירוסין אזלינן ושריא

ליה או בתר נישואין אזלינן וכיון דבגרה אסירא ליה: **מן האירוסין**

כשרום. אלמא בפסול כהונה בתר נישואין אזלינן מדלא פסיל אלמנה

שנתארסה לכ"ג ומת: **יכנוס**. אלמא בתר אירוסין אזלינן: **שאני הסס**

דכתיב אשה. כי אס בתולה מעמיו

יקח אשה והאי אשה קרא ימירא הוא ומיניה מרבינן לקמן בפירקין (דף סא). דלס אירס אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס: **אחת ולא שמים**. מירוצא הוא אחת יש לך לרבות ולא שמים: **הא אישמי גופה**. בוגרת נשתנה גופה מן אירוסין לנישואין אלמנה לא נשתנית: **מתנאי' ולא ישא אס הנוגרת**. פלוגתייהו מפרש גנמי: **גבאי' פשיטא**. אלמנה סתמא משמע **מסמר**. שבי אלמנה (בדאשית לח): **דומיא וגרושה**. ובגרושה פשיטא ליה דסתמא היא דלית לך למילף דליפנין ג"ש באלמנה: **בטולה**. אי הוה כתיב בטולה יקח מקצת בתולים משמע והאי מישמרי בוגרת השתא דכתיב בתוליה מיתקרא בוגרת דמשמע דבעינן כל בתוליה: **בבתוליה**. ב"ית ימירא דמשמע הוי למדרש במקום בתוליה דהיינו דכרעה אס נבעלה בפסלה לכ"ג אצל נבעילה שלא כדרכה לא דלמיסר בעולה שלא כדרכה ליכא למימר מהאי קרא ולמידרש עד שיהו כל בתוליה קיימין ואפילו שלא כדרכה דלדרשינן ליה אליבא דרבי אלעזר כיון דבתולה ממעט בוגרת כ"ש בעולה שלא כדרכה הלכך כי תאש קרא למישרי אחא וכדלדרשינן: **ורבי אלעזר ורבי שמעון סברי**. אי הוה כתיב בתולה שלימה משמע ומיתקרא בוגרת השתא דכתיב בתוליה אפילו מקצת בתולים משמע לרבות בוגרת: **בבתוליה**. ב' ימירא משמע שסתא בבתוליה שלא אצדה מהס כלום על ידי בעילה בין כדרכה בין שלא כדרכה וכיון דליתרביא בוגרת להימירא אינטריין למיסר בעולה שלא כדרכה: **פסולה לכהונה**. לכ"ג שמאווה על הבתולה אצל להדיוט אפילו כדרכה כשרה ואין זונה אלא הנבעלת לאסור לה: **ולו ספיה לאשה**. במאנס נערה בתולה כתיב: **פרט לאלמנה**. מן האירוסין וזה המאנס כ"ג הוא או גרושה או חלוצה מן האירוסין היא אס כהן הדיוט הוא: **סיגי דמי**. הך ביאת אונס שצא עליה כהן גדול זה: **סיפוק** ליה דהויא לה

בעולה. ומניא לקמן [ע"ב] אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא:

דדוקא מן הנשואין וי"ל דלחומרא מקשינן ועוד אר"י דגרושה היא אף מן האירוסין כמו גרושה דכהן הדיוט ואע"ג דבהשולח (גיטין מח. ושם) אמרי' לא דכולי עלמא ג"ש עדיפא מהקישא שאני התם דעיקר שטר נפקא לן מגזרה שוה. [וע"ש תוס' וצחיס מח. ד"ה דכ"ע]: **פרימי לבוגרת שבבא בתוליה**. לאו דוקא כלו אלא כלומר נתמעטו קצת: **אפרי' מקצת בתוליהם**. לא מני למימר לרבי מאיר בתולה שלימה משמע בין כדרכה בין שלא כדרכה בתוליה להכשיר שלא כדרכה בבתוליה למעוטי בוגרת דלא משמע ליה למדרש מצי"ת אלא לענין שלא כדרכה בבתוליה במקום בתוליה ועוד דע"כ לר"מ בתולה מקצת בתולה דשמעין ליה לר"מ בפרק אלמנה ניוזת (כתובות א: ושם) דלמר מקצת כסף ככל כסף ועוד דאי אפשר דבתולה שלימה משמע למעוטי שלא כדרכה דמבתולה ליכא למעוטי שלא כדרכה דהא בקנס של נערה כתיב בתולה ואפילו הכי יש לה קנס דלדמר בפרק קמא דקידושין (דף י.) מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמי וכן לענין סקילה נערה המאורסה לא פליג רבי אלא משום דכתיב לצדו ומיהו קשה לר"י למאן דלמר בתולה שלימה משמע אמאי אינטריין גבי קנס למעוטי בוגרת תיפוק ליה מדכתיב בתולה דמשמע שלימה וכן גבי נערה המאורסה ומיהו בתולה דגבי קנס איכא למימר דלינטריין לכדדרשינן בפרק אלו נערות (שם ב. ושם) איכא צינייהו בעולה לכהן גדול היינו בעולה מאותה בעילה עלמה שנאנסה בה וכן פירש ר"ח ולא כמו שדחוק שס צקונטרס לפרש שנבעלה לאחר שלא כדרכה וכד"כ הוה ליה למיפוך הימחא לרי"א דלמר נבעלה שלא כדרכה פסולה אלא לר"מ מאי איכא למימר: **אלא לאו שלא** בדרכה. משמע דמשלס קנס אציאה שלא כדרכה וכן בפ"ק דקידושין (דף י. ושם) דקאמר מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמין הקשה ריב"א מכאן על פירוש רש"י צפי' בן סורר מורה (פאהדרין עג. ושם) גבי רדף אחר חייבי לאוין ואחר חייבי כרימות דניתן להציל צנפשו ופריך ואלו נערות שיש להם קנס

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

גמ.

מהו בתר נישואין אזלינן. מתוך פירוש הקונטרס משמע דשמואל ידע דמיבעיא ליה אס מותר לכונסה משבגרה או לא אע"ג

דמתניתין לא איירי באיסור קימה מ"מ שמואל הוה מדמי איסור קימה לאיסור חללה וקשה לר"י דמעיקרא פשט ליה שמואל דבתר נישואין

אזלינן ובתר הכי פשט ליה דבתר אירוסין אזלינן ועוד דלא הוה ליה למימר לשויה חללה לא קמיבעיא לי כיון דליהו נמי ידע דלא קמיבעיא ליה אלא לענין קימה אלא שהיה מדמה זה לזה והכי הוה ליה למימר שאני איסור קימה מאיסור חללה ונראה לר"י דשמואל היה סבר דמיבעיא ליה אי חשיב ליה לר"מ משמרת לביאה פסולה כיון שהקידושין היו צהיתר או לא והיה יכול להשיבו דזו ציאה כשרה היא דמותר לכנוס כדקאמר במדוך אלא לפי דבריו שסבור דאסור לכנוס משיב לו מנינא דמן הנישואין פסולות וכיון דעיקר חללות מן הנשואין סברא הוה דבתר נישואין אזלינן אפי' הוי הקידושין צהיתר: **הא לא אישתני גופה**. קודם נישואין אחר שנתמנה להיות כ"ג וה"ה אס אירס בוגרת לו קטנה ובגרה ואח"כ נתמנה להיות כ"ג דדוקא נתמנה ואח"כ בגרה הוא דלא יכנוס דנשתנה הגוף אחר שנתמנה וצ"ע אס אחר שנתמנה נעשית מוכת עץ או בעולה אי הוי נשתנה הגוף ולא יכנוס או לא וקצת משמע בפ"ק דקדושין (דף י.) דלא חשיבא בעולה אישמי גופה דקאמר אף תחלת ביאה יכול כ"ג לקדש

צביאה ואי חשוד כאישמי גופה היאך יכנוס והלא בעולה היא נשעת נישואין אס תאמר צביאה אירוסין (א) עושה ומיהו צפי' אלו נערות (כתובות לח: ושם) חשיב בעולה שינוי הגוף גבי הא דפריך דלרבה בתולה בתולה לגזירי שיש שהרי אני קורא בה נערה אשר לא אורסה ומשני הא אישמי גופה הא לא אישתני גופה והא דלמרי' צפי' נערה בכתובות (דף מה. ושם) ודלמא כי מדית רחמנא היכא דלא אישמי גופה שלא בגרה התם היתה כבר בעולה מן הבעול לא חשיב שינוי הגוף בבעילת בעל ובעילת בעל אע"ג דהוי שינוי הגוף התם לא איירי אלא בנשתנה הגוף אחר העצירה. [וע"ש תוס' כתובות מה. ד"ה דלמא]: **דומיא** דגרושה. וא"ת דלרבה גרושה דומיא דאלמנה

דדוקא מן הנשואין וי"ל דלחומרא מקשינן ועוד אר"י דגרושה היא אף מן האירוסין כמו גרושה דכהן הדיוט ואע"ג דבהשולח (גיטין מח. ושם) אמרי' לא דכולי עלמא ג"ש עדיפא מהקישא שאני התם דעיקר שטר נפקא לן מגזרה שוה. [וע"ש תוס' וצחיס מח. ד"ה דכ"ע]: **פרימי לבוגרת בתוליה**. לאו דוקא כלו אלא כלומר נתמעטו קצת: **אפרי' מקצת בתוליהם**. לא מני למימר לרבי מאיר בתולה שלימה משמע בין כדרכה בין שלא כדרכה בתוליה להכשיר שלא כדרכה בבתוליה למעוטי בוגרת דלא משמע ליה למדרש מצי"ת אלא לענין שלא כדרכה בבתוליה במקום בתולה ועוד דע"כ לר"מ בתולה מקצת בתולה דשמעין ליה לר"מ בפרק אלמנה ניוזת (כתובות א: ושם) דלמר מקצת כסף ככל כסף ועוד דאי אפשר דבתולה שלימה משמע למעוטי שלא כדרכה דמבתולה ליכא למעוטי שלא כדרכה דהא בקנס של נערה כתיב בתולה ואפילו הכי יש לה קנס דלדמר בפרק קמא דקידושין (דף י.) מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמי וכן לענין סקילה נערה המאורסה לא פליג רבי אלא משום דכתיב לצדו ומיהו קשה לר"י למאן דלמר בתולה שלימה משמע אמאי אינטריין גבי קנס למעוטי בוגרת תיפוק ליה מדכתיב בתולה דמשמע שלימה וכן גבי נערה המאורסה ומיהו בתולה דגבי קנס איכא למימר דלינטריין לכדדרשינן בפרק אלו נערות (שם ב. ושם) איכא צינייהו בעולה לכהן גדול היינו בעולה מאותה בעילה עלמה שנאנסה בה וכן פירש ר"ח ולא כמו שדחוק שס צקונטרס לפרש שנבעלה לאחר שלא כדרכה וכד"כ הוה ליה למיפוך הימחא לרי"א דלמר נבעלה שלא כדרכה פסולה אלא לר"מ מאי איכא למימר: **אלא לאו שלא** בדרכה. משמע דמשלס קנס אציאה שלא כדרכה וכן בפ"ק דקידושין (דף י. ושם) דקאמר מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמין הקשה ריב"א מכאן על פירוש רש"י צפי' בן סורר מורה (פאהדרין עג. ושם) גבי רדף אחר חייבי לאוין ואחר חייבי כרימות דניתן להציל צנפשו ופריך ואלו נערות שיש להם קנס

הבא

עין משפט ונר מצוה

גה א מ"י פ"יו מהל' איסורי ביאה הל' יב סמג לאוין קנה ועשין כו:
גו ב מ"י שם הל' ח:
גז ג מ"י שם הלכה א:
גח ד מ"י שם הל' יא:
גכ ה מ"י שם הל' יג:
ס ו מ"י שם הל' יח תוס'ע"ה א"ע סימן ו סעף א:

סא ז מ"י שם הלכה יד:
סב ח מ"י פ"א מהל' נערה בתולה הל' ה סמג לאוין פד תוס'ע"ה א"ע סי' קעו סעף ד:

— • —

תוס' חד מקבאי (המשך)
קרייא דלמא רב ס"ל כר"א בשלא כדרכה ופליג עליה בפניו הבא על הפניה. ועוד לישני ליה רב דאמר כר"ש. ועוד לישני ליה דבאנס מיירי דבכב"ג לא עשה וזנה בפניו הבא על הפניה (ועוד לישני ליה) דאיתיה קשיא דרב אורב דהא אמר רב בפ"ק דכתובות הלכה כר' יוסי דאמר אס רוב העיר משיאין לכהונה ה"ו נושא לכהונה (א) דארבאי"ב גבי אנוסת עצמו ומפותת עצמו הוליד חלל. (ג) ואוקימנא דרבאי"ב במפותת אבל באנוסה ליכא משום וזנה בפניו הבא על הפניה (ואנוסת חבורו דקתני משום לה דאמר לא ישא) לכך נראה מה שפירש הראב"ד דהכי פריך אי רב כיוחדיא ס"ל ה"ל לאשמועינן הא דר"א אלא לאו שי"מ דאליבא שילא כדרכה כדאית' בפ"ק דקידושין: אמר רב שימי בר חייא נבעלה לכהמה כשרה לכהונה ואפי' לכ"ג דאין זנות לבהמה. וקטנה שנתפתתה תחת בעלה אסורה לבעלה כהן ומותרת לבעלה ישראל דפיתוי קטנה אונס הוא ואונס בירשאל משרא שרי. והא תנאי אא היה עושה חלל מנדה ה"ק אפילו בא עליה ב' פעמים דאילו ראשונה לא צריך שניה כיון דגדה שכיח לבעלה בתר יומי נדותה אינה מתחללת. (א) נראה בפרק עשרה יוחסין אמר רב אסי הלכך כהן שבא על אחותו וזנה עשה לה חור חללה לא עשה לה חור ובא עליה עשאה חללה:

(א) נראה דצ"ל ועד לקמן פסק רב הלכה כרנאי"י גבי אנוסת חבורו ומפותת חבורו הולד חלל כו'. (ג) לפיטו בנמ' לא אמרין שום חילוק בין מפותת לאנוסה אליבא דרי"א וצ"ע. (ג) נראה דצ"ל גרסין צפי' עשרה יוחסין דף טו ע"כ.